



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5607/2015/1/CA1

Paraná, 9 de marzo de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y la Dra. Lilia Graciela Carnero, Jueza de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 5607/2015/1/CA1 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE BRIOZZI, HECTOR ANDRES (D) EN AUTOS BRIOZZI, HECTOR ANDRES (D) POR INFRACCION LEY 23737"** provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a por el defensor técnico del imputado Héctor Andrés Briozzi, contra la resolución obrante a fs. 1/4 vta. que, en lo pertinente, decreta el procesamiento y prisión preventiva del nombrado por considerarlo autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El recurso se concede a fs. 14.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 42 y vta., compareciendo en



la oportunidad, el Dr. Ramón Lujan Espinosa en defensa de Héctor Andrés Briozzi y el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que las presentes actuaciones reconocen su génesis en las tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la Jefatura Departamental de Concordia de la Policía de Entre Ríos -Estado de sospecha judicializado N° 526/2015-, en cuyo marco se solicitó orden de allanamiento para los domicilios ubicados en calle Lamadrid N° 1533 presuntamente habitado por Alberto Germán Briozzi y Oscar Lescano, y el de calle Asunción N° 448 frecuentada por el primero y Andrés Briozzi, ambos domicilios de la ciudad de Concordia, por presumirse de que en dichos lugares se comercializaban y/o resguardaban sustancias estupefacientes.

En dicho devenir el Magistrado Federal autorizó los allanamientos, los cuales se efectivizaron el día 11/11/2016 en horas de la noche, arrojando resultado positivo para el domicilio de calle Asunción, en el cual se secuestró una bolsa de nylon color blanca conteniendo 32 cebollines de cocaína, con un peso de 14,5 grs. y,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5607/2015/1/CA1

según surge del acta, al ingresar a la finca se observó a una persona del sexo masculino quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga por un patio e ingresó a viviendas de vecinos, siendo dicho sujeto Héctor Andrés Briozzi, quien posteriormente pudo ser aprehendido en un domicilio de calle Colón, entre Liniers y Coldaroli, en ocasión en que arrojó 17 envoltorios similares a los antes descriptos, con un peso de 7,59 grs. Asimismo, al ser requisado dicho ciudadano se advirtió que llevaba la suma de 2180 pesos y 10 envoltorios de nylon con sustancia cocaína con un peso de 4,8 grs.

Se realizó el test correspondiente sobre el material habido, arrojando ser sustancia cocaína, se procedió a su secuestro y detención -cfrse. orden judicial, oficio, acta de allanamiento y croquis obrante en formato PDF en Sistema Lex100-.

II- Que de los agravios esbozados por el letrado recurrente, aquel no controvierte la materialidad del hallazgo acaecido en ocasión del allanamiento de la vivienda ubicada en Asunción N° 448 de la ciudad de Concordia, sino más bien, su argumentación se dirige a controvertir la calificación que dicho sustrato fáctico merece.

Fecha de firma: 09/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: LILIA GRACIELA CARNERO

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29222954#173451602#20170309121559044

Así, la defensa ha entendido que no se encuentra acreditado en autos que la droga hallada tenga que ver con actividad comercial de su pupilo, que se trata de un consumidor y que no tiene vinculación con el comercio que se le endilga, por lo que peticiona que se subsuma la conducta en la figura de tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal -art. 14 segunda parte de la ley 23737-.

Sobre el punto, es criterio reiterado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento, la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento su provisoriedad, resulta en principio ajena a esta instancia.

No obstante esta Alzada ha admitido, con carácter excepcional que, *"cuando la calificación recurrida es más gravosa para quien resulta sometido a proceso... ello constituye un motivo suficiente para abrir el tratamiento de la cuestión en esta instancia"* (cfr. L.S. Crim. 2004-II-335; 2005-II-175; entre otros).

Ello importa, en las presentes, exceptuar el principio general y dar tratamiento al agravio esgrimido por el Defensor técnico, toda vez que la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5607/2015/1/CA1

calificación jurídica propuesta tendría entidad suficiente para modificar la situación de privación de libertad en la que se encuentra el imputado.

Se destaca así, en primer término, que la cantidad de sustancia ilícita que fuera habida en el procedimiento, adquiere significativa relevancia, ascendiendo a más de 50 envoltorios tipo "cebollines" de cocaína, lo que atento el restante contexto indiciario en el que se inserta el hecho -cfrse. Estado de sospecha judicializado N° 526/15 desde mayo de 2015-, se muestra como adecuado a la calificación endilgada.

En esta línea de razonamiento cabe destacar que la cantidad de sustancia ilícita es un dato que no puede valorarse aisladamente (cfr. L.S.Crim. 2003-I-32; 2005-II-195; entre otros), sino que debe meritarse a la luz de otros elementos que permitan otorgarle cobertura en la disposición legal contenida en el art. 5 o 14 de la ley 23.737.

Sentado ello se advierte que, tal como entendió el magistrado, cabe atender a la naturaleza y forma de fraccionamiento del tóxico hallado, recuérdese que se trata de cocaína, sumado al dinero habido en poder del encausado, así como los testimonios de fs. 49/50, 51/52 y vta.-obrantes en

Fecha de firma: 09/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: LILIA GRACIELA CARNERO

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29222954#173451602#20170309121559044

Sistema Lex 100- que indican que adquirirían material estupefaciente en dicho domicilio, no arroja dudas por el momento sobre su presunto destino tráfico, aunque pueda tratarse de un comercio al menudeo.

Que las alegaciones de la defensa no alcanzan entidad por el momento para rebatir la hipótesis construida por el *a quo* pues, cada uno de los elementos indicados conforma un cuadro indiciario en torno a la tenencia de estupefacientes bajo la esfera de disponibilidad o custodia de Briozzi, con la finalidad de comercialización, por lo que cabe mantener la calificación endilgada al imputado.

Que, por otra parte, en cuanto a la indicación efectuada por el letrado defensor de que su pupilo sería 'adicto y con sus facultades mentales disminuidas', extremo que no halla reflejo en las constancias de la causa por cuanto del informe médico -en cumplimiento del art. 78 del CP-, remitido por el sr. magistrado, se deriva que *"no se evidencia patología psicológica ni psiquiátrica al momento del examen"* -cfr. informe en formato PDF firmado por el Dr. Curotto, Méd. Esp. en Psiquiatría, obrante en Lex 100-. No obstante ello, la eventual dependencia del tóxico que pudiera





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5607/2015/1/CA1

presentar el encausado, invocada por la defensa -pero no probada en autos- no resulta incompatible con una finalidad de comercialización de la droga secuestrada.

Que por todo ello, ha de ser rechazada la distinta subsunción jurídica propuesta por el letrado defensor pues el suceso que se atribuye al encausado a título de autoría se enrola dentro de las figuras de tráfico ilícito de estupefacientes, previstas y reprimidas en el art. 5 de la Ley 23737, debiendo confirmarse el procesamiento dictado con la calificación escogida por el a quo.

III- Que sentado ello, cabe dar tratamiento a los agravios formulados por la defensa contra la prisión preventiva dictada por el a quo.

A tales fines debe recordarse que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento



cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).

Cabe recordar que el Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal" (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

Sentado ello, debe valorarse en el presente caso si los elementos obrantes en la causa permiten presumir la existencia de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, lo que ameritaría la confirmación de la medida de cautela dispuesta por el Magistrado a quo.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5607/2015/1/CA1

Al respecto, se advierte que la pena prevista para la figura por la que se encuentra procesado en encausado -art. 5 inc. c) de la ley 23737-, hacen jugar pautas objetivas que exceden los límites legales previstos por los arts. 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, dado que en principio el máximo previsto supera los ocho años de pena privativa de la libertad y no procedería la condena de ejecución condicional.

Por otra parte, según las constancias de autos el imputado se encuentra privado de libertad desde el 11/11/2016, habiéndose dictado su procesamiento y prisión preventiva en fecha 25/11/2016 por el delito señalado, de lo que se deriva que la duración de la cautelar dispuesta aparece razonable a la luz de las circunstancias de la causa.

Que más allá de las circunstancias personales del imputado, que es una persona joven, y que según vecinos "no le gusta trabajar", "nunca lo vio trabajando", nada se conoce sobre su ocupación (cfr. informe socio ambiental obrante en Sistema Lex 100), en el caso cobra relevancia -como indicio acerca de la existencia de riesgo procesal-, la actitud elusiva que habría asumido el imputado

Fecha de firma: 09/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: LILIA GRACIELA CARNERO

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29222954#173451602#20170309121559044

documentada en el acta de allanamiento. En ésta se deja constancia detallada del raid elusivo realizado por el imputado, quien recién pudo ser aprehendido en la casa de un vecino, ello ante advertir la presencia policial (cfr. acta de procedimiento en formato PDF agregada en sistema Lex100).

Lo expuesto permite suponer en base a datos objetivos, que el imputado en caso de recuperar su libertad podría intentar eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, existiendo en consecuencia, riesgo procesal.

Por lo expuesto, es que deberá mantenerse el resolutorio apelado en cuanto decreta la prisión preventiva de Héctor Andrés Briozzi.

Los **Dres. Daniel Edgardo Alonso y Lilia Graciela Carnero**, dijeron: que adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Héctor Andrés Briozzi y confirmar la resolución obrante a fs. 1/4 vta., en cuanto decreta el procesamiento y prisión preventiva del nombrado por el delito





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5607/2015/1/CA1

endilgado, de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia Graciela Gomez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

LILIA GRACIELA CARNERO

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

